31 사권 제한토지 등에 대한 감면 정비(법 §84)

1 개정개요

개정 전	개정 후
□ 사권 제한 토지 등에 대한 감면	□ 감면대상 등 정비
○ **(미집행)** 10년 이상 장기간 미집행된 토지 등에 대해 재산세를 경감 중, 용어 정의는 없으나 실시계획의 인가나 그에 상당하는 절차가 진행된 경우 미집행이 아닌 것으로 보아 감면에서 제외하는 것으로 운영 중	○ 실시계획의 인가(다른 법률에 따라 의제되는 경우 포함)나 그에 상당하는 절차가 진행된 경우 감면 제외하는 것으로 명확화 - 도시정비사업은 조합설립인가를 받은 날부터 3년이 되는 날까지 사업시행계획 인가를 신청하지 아니한 경우 감면 제외
○ **(감면대상)** 도시・군계획시설·공공시설로서 국토계획법에 따라 도시・군관리계획의 결정 및 그 지형도면이 고시된 경우에만 감면	○ 다른 법률에 따라 도시·군관리계획의 결정이 의제되는 경우 및 「토지이용 규제 기본법」에 따라 지형도면이 고시되는 경우에도 감면대상에 포함

□ 개정내용

① '미집행'의 범위 명확화

- 도시·군계획시설사업에 관한 **실시계획의 인가**(다른 법률에 따라 의제되는 경우 포함)**나 그에 상당하는 절차가 진행되지 아니한 경우**로 정의

- **정비사업**의 경우 **조합설립인가일부터 3년이 되는 날까지 사업시행계획인가를 신청하지 아니하여 실시계획의 인가가 의제되지 아니한 경우 '미집행'에서 제외**

② 국토계획법 뿐만아니라 **다른 법률에 따라 도시·군계획관리계획의 결정이 간주되는 경우에도 감면대상에 포함**하여 과세형평성 제고

- 다른 법률에 따라 도시·군계획관리계획의 결정이 간주되는 경우* **지형도면 고시**는 **「토지이용규제 기본법」제8조**에 따르도록 되어 있으므로 **지형도면 고시 근거도 보완**

* 도시정비법 §16② : 정비구역의 지정권자는 정비구역을 지정(변경지정 포함)하거나 정비계획을 결정(변경결정 포함)한 때에는 정비계획을 포함한 정비구역 지정의 내용을 해당 지방자치단체의 공보에 고시하여야 한다. 이 경우 지형도면 고시 등에 대하여는 「토지이용규제 기본법」 제8조에 따른다.

❑ 적용요령

○ 2026년 1월 1일부터 시행(부칙 §1)

- 이 법 시행 이후 납세의무가 성립하는 경우부터 적용(부칙 §2)

2 개정조문

<지방세특례제한법>

개정 전	개정 후
제84조(사권 제한토지 등에 대한 감면) ① 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제7호에 따른 도시·군계획시설로서 같은 법 제32조에 따라 지형도면이 고시된 후 10년 이상 장기간 미집행된 토지, 지상건축물, 「지방세법」 제104조제3호에 따른 주택(각각 그 해당 부분으로 한정한다)에 대해서는	제84조(사권 제한토지 등에 대한 감면) ① ----------제30조에 따른 도시·군관리계획의 결정(다른 법률에 따라 의제되는 경우를 포함한다. 이하 제2항에서 같다) 및 같은 법 제32조에 따른 도시·군관리계획에 관한 지형도면의 고시(다른 법률에 따라 같은 법 제30조에 따른 도시·군

개정 전	개정 후
2027년 12월 31일까지 재산세의 100분의 50을 경감하고, 「지방세법」 제112조에 따라 부과되는 세액을 면제한다.	관리계획의 결정이 의제되는 경우로서 「토지이용규제 기본법」 제8조에 따라 지형도면이 고시되는 경우를 포함한다. 이하 제2항에서 같다)가 된 후 과세기준일 현재----------주택의 경우 각 해당 부분에 대해서는----------.
② 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제13호에 따른 공공시설을 위한 토지(주택의 부속토지를 포함한다)로서 같은 법 제30조 및 제32조에 따라 도시·군관리계획의 결정 및 도시·군관리계획에 관한 지형도면의 고시가 된 후 과세기준일 현재 미집행된 토지의 경우 해당 부분에 대해서는 재산세의 100분의 50을 2027년 12월 31일까지 경감한다.	② ----------제30조에 따른----------및 같은 법 제32조에 따른 도시----------.
<신 설>	③ 제1항 및 제2항에서 “미집행”이란 「국토의 계획 및 이용에 관한 법

개정 전	개정 후
	률」 제88조에 따른 실시계획의 인가(다른 법률에 따라 의제되는 경우를 포함한다)나 그에 상당하는 절차가 진행되지 아니한 경우를 말한다. 다만, 「도시 및 주거환경정비법」 제35조에 따른 조합설립인가를 받은 날부터 3년이 되는 날까지 같은 법 제50조에 따른 사업시행계획인가를 신청(해당 신청을 통해 같은 법 제57조에 따라 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제88조에 따른 실시계획의 인가가 의제되지 아니한 경우는 신청이 없었던 것으로 본다)하지 아니한 경우는 제외한다.
③ (생 략)	④ (현행 제3항과 같음)

■ 법률 부칙

제1조(시행일) 이 법은 2026년 1월 1일부터 시행한다. (단서 생략)

제2조(지방세 감면에 관한 적용례) ① 제8조제3항, 제31조제6항 각 호 외의 부분 본문, 제58조제4항, 제63조제2항・제3항, 제75조의2제1항・제3항, 제75조의4제2항, 제78조의2 본문, 제84조제1항부터 제3항까지, 제185조 및 제186조의 개정규정은 이 법 시행 이후 납세의무가 성립하는 경우부터 적용한다.